

encontrarse regido por leyes distintas: sistema que continuó hasta la publicación de los modernos Códigos franceses, y que en gran parte se mantiene todavía vigente en España, donde no se ha uniformado la legislación civil, ni es fácil llevar á cabo semejante empresa. El estudio del derecho romano dió origen en Francia á una notable y brillante escuela de jurisconsultos, á quienes, aplaudimos por su erudición y por su ciencia, pero sin apreciarlos ni juzgarlos por el espíritu que presidia á sus escritos y doctrinas, acerca de lo cual habria no poco que decir si entrase en nuestro propósito entrar detenidamente en este punto (1).

(1) Los jurisconsultos franceses que con más celebridad florecieron en el siglo xvi son: *Dutillet, le Comte, Russard, Baron, Fr. Daureno, Fr. Baudouin, Hotomano, Hug. Doneau, J. Mercier, Rageau y B. Brisson*; pero *Jacobo Cuyacio* excedió á todos. Fué el que con más sagacidad examinó los monumentos que nos dejó la antigua jurisprudencia, y descubrió los tesoros que encerraban las obras de los jurisconsultos clásicos. Cuyacio se hizo además recomendable por los discípulos que formó, entre los cuales se distinguieron los hermanos *Pithou, Godefroy, Marau, Loseil y Rauchin*.

En el siglo xvii hubo asimismo en Francia muchos intérpretes del derecho romano á cual más célebres, como fueron: *Merille, Fabrot, Alteserra, Ricard, Lebrun y Domat*.

En el siglo xviii figuraron en Francia *D'Aguesseau, Pothier y Montesquieu*.

INGLATERRA Y HOLANDA. En Inglaterra se encuentran tambien antiguos vestigios de algunos trabajos importantes sobre el derecho romano. Un jurisconsulto lombardo llamado Vacario, que habia estudiado en Bolonia á mediados del siglo XII, pasó á Inglaterra para enseñar en este pais el derecho romano, á cuyo estudio se dedicó con mucha especialidad el clero inglés. Dió sus lecciones en Oxford en 1149, y escribió una obra sobre la materia, dividida en nueve libros, y titulada: *Libri ex universo enucleato jure excepti, et pauperibus præsertim destinati*, XI. Otros jurisconsultos ingleses cultivaron el derecho romano en su patria despues de la muerte de Vacario; pero á pesar de esta afición no llegó á considerarse nunca como derecho vigente en Inglaterra.—Tambien en los Países Bajos se trabajó sobre el derecho romano con particular afición y esmero, formándose en el siglo XVI una escuela capaz de competir con la de Francia en este mismo y el siguiente siglo.

ALEMANIA. Gobernadas las naciones Germánicas desde los tiempos mas remotos por un derecho consuetudinario conservado en cantos, se vieron precisadas, despues que por sus conquistas habian fundado nuevos Estados sobre las ruinas del Imperio romano, á juntar y reducir á escritura sus costumbres nacionales, formándose poco á poco desde esta época hasta el siglo VIII las leyes de los *Visogodos y Borgoñeses*, la *Sálica y Ripuaria*, las de los *Alemanes y Bávaros*, y las del pais de *Frisia, Sajonia y Turingia*. Estos

son los libros mas antiguos de derecho germánico, conocidos aun en nuestros dias con el nombre de *Leges Barbarorum*, y llenos de imperfecciones y defectos: pero Carlomagno, que estendió su dominacion sobre una parte de la Alemania, si bien dejó á las naciones conquistadas sus costumbres y fueros, sometió estos libros á una nueva revision, completándolos y corrigiéndolos con arreglo á los *Capitulares*, que eran las leyes dictadas por los Reyes Francos en las asambleas del Estado sobre todos los ramos del derecho civil y eclesiástico, y con asistencia de la nobleza y prelados del reino. La circunstancia de no enseñarse el derecho por aquellos tiempos en ninguna escuela, pudiéndose tan solo adquirir en la práctica algunos conocimientos sobre la jurisprudencia vigente, movió á algunos eclesiásticos á dar á conocer varias fórmulas que solian emplearse en los asuntos del foro, y de aqui tuvieron origen los libros llamados formularios, entre los cuales ocupa el primer lugar el que á mediados del siglo VII compuso el *Monje Marculfo*.

Separada la Alemania de la Francia y la Italia por el tratado de Verdun en 843, y alteradas notablemente sus costumbres con la mudanza de los tiempos, desaparecieron las antiguas leyes consuetudinarias y tambien las de los Francos, no pudiendo menos de resentirse el derecho aleman en aquella época de la anarquía ocasionada por el sistema feudal, hasta el punto de verse reducidos al de autonomia de que go-

zaban algunas corporaciones, y á las decisiones de los magistrados de justicia. Posteriormente, en los siglos XII y XIII, se comenzaron á juntar y reducir á escritura las costumbres vigentes en cada ciudad y en cada uno de los tribunales, y entonces aparecieron el *Espejo de Sajonia* y la *Guia de los derechos comun y feudal*, con otros libros de grande utilidad para los magistrados, como que eran las únicas obras en que estaba depositado el derecho aleman en aquella época.

En el entretanto eran mayores cada dia los progresos que hacia en Francia y en Italia el estudio del derecho romano, y la reputacion de la Universidad de Bolonia y de sus distinguidos profesores no tardó en llevar á Alemania el deseo de conocer y estudiar la antigua jurisprudencia. Desde entonces los jóvenes de esta nacion dieron en visitar las academias italianas, y en ellas aprendieron á conocer un derecho que por la riqueza y armonía de sus partes sobrepujaba á todo lo que se habia tratado y estudiado en este género. De vuelta á su patria, y encargados en ella de las funciones anejas á la pública autoridad, introdujeron el derecho romano en los tribunales y lo pusieron en observancia, contribuyendo muy eficazmente á sus grandes progresos, así el valimiento que le dieron los eclesiásticos por estar estrechamente unido con el canónico, como el que los Emperadores y grandes señores de Alemania tomaron á su servicio jurisconsultos formados en Italia, á quienes confiaron los

destinos mas importantes de sus Estados, convencidos de lo favorable que era á sus intereses esta medida.

De suerte que si el derecho romano llegó á tener en Alemania fuerza de ley, no consistió en que fuese adoptado por voluntad espresa del poder legislativo, sino mas bien en que se estableció como derecho consuetudinario desde principios del siglo XIII. Su autoridad estuvo por mucho tiempo fundada en la costumbre, antes que se pensase en confirmarla de un modo solemne; y fué apoyado indirectamente en 1495 por la ley segun la cual los individuos de la cámara debian atenerse á las leyes ordinarias del Imperio, puesto que en estas leyes se comprendian tambien los derechos romano y canónico. A lo cual se agregó la circunstancia de que cada uno de los Señores que formaban parte de los nuevos Estados de Alemania, y que establecian en su jurisdiccion ciertos tribunales á ejemplo de los superiores, remitian tambien á sus jueces al derecho romano ó permitian su uso, una vez introducido y acomodado, como lo estaba, á las costumbres de los pueblos germánicos.

CAPITULO XIII.

Estado del derecho Romano en la actualidad.

En medio de las continuas alternativas y de las varias vicisitudes que en el capítulo anterior dejamos ligeramente apuntadas, la legislacion romana, atravesando los siglos y salvando las grandes revoluciones que han conmovido en sus cimientos al universo entero, ha llegado hasta nosotros sin decaer un punto de su importancia, y siendo objeto preferente de las meditaciones del legista y de la atencion del jurisconsulto. La mayor parte de sus principios y máximas, recibidos entonces con veneracion y respeto, sancionados despues por la autoridad de los Pontífices, y admirados aun en nuestros dias por su acierto y por su sabiduría profunda, han sido admitidos en todos los códigos de la Europa moderna, y con notable especialidad en el de las Siete Partidas, que debe nuestra España al sábio rey Don Alonso el X. Y fuerza será confesar que, haciendo abstraccion de las materias de derecho penal y político, es la legislacion civil de

Roma un modelo digno de ser imitado, y poco susceptible de alteraciones que conduzcan á mejorarle.

Por eso hay una entre todas las obras de Justiniano que es estudiada hoy día con fundada preferencia, y cuyo testo vemos reproducido mas frecuentemente que el de las otras: tal es la *Instituta*. Esta obra ofrece un doble caracter á los ojos de los jurisconsultos, porque siendo un testo de ley promulgado con fuerza obligatoria por el legislador bajo cuyas órdenes se escribió, es al mismo tiempo un libro elemental, toda vez que Justiniano mandó que se le compusiese precisamente para facilitar la enseñanza y el estudio del derecho: *ut essent totius legitimæ scientiæ prima elementa*. Este era, pues, el libro destinado para los maestros que debían enseñarlo y para los discípulos que debían aprenderlo; y hé aquí la razón por que los jurisconsultos, doctores y profesores trabajaban con tanto afán en interpretar sus palabras y en explicar el sentido de cada una de sus frases.

Llegó por fin un día en que debían considerarse agotados cuantos recursos pudieran imaginarse para emprender sobre aquel código legal un trabajo que pudiera merecer por su novedad la atención pública; y el que dudare de esta verdad puede consultar la Biblioteca francesa de libros de derecho (1), y en ella

(1) V. la *Bibliothèque des Livres de Droit*, desde el número 582 hasta el 649.

verá inscritos los nombres de los principales autores que han traducido, anotado, compendiado ó adicionado con comentarios la Instituta del Emperador Justiniano. Pero si en estas obras se hallaba escrito cuanto era posible decir con arreglo á los conocimientos de las épocas en que se escribieron y fueron publicadas, todos los adelantos hechos en ellas se han quedado muy atrás respecto al estado en que se encuentra hoy día la ciencia, después de descubiertos algunos importantes documentos que no podían ser conocidos de los que nos precedieron en este estudio.

En efecto, la reciente publicación de muchos textos y monumentos de la legislación romana, perdidos y envueltos hace largo tiempo en la noche de los siglos y completamente ignorados de los antiguos comentadores, ha producido en nuestros días una especie de revolución en la ciencia del derecho romano, y mas particularmente en su historia. Los jurisconsultos modernos se han consagrado al prolijo y minucioso estudio de estos monumentos, combinando la interpretación que de ellos puede hacerse con la de los textos antiguos que les eran ya conocidos; y esta comparación les ha suministrado los medios de señalar los errores de sus antepasados, rectificar conjeturas formadas con sobrada ligereza, y refutar algunas consecuencias mal deducidas de hechos cuya exactitud no se hallaba aun totalmente depurada.

Por eso nos parece de la mayor importancia el trazar aquí una reseña histórica de los descubrimien-

los mencionados haciendo conocer su utilidad y su provechosa influencia en el estudio de la legislación romana. Creemos que esta reseña, sobre ser necesaria á los cursantes de derecho, no carecerá tampoco de interés para aquellos jurisconsultos que abandonaron hace muchos años los bancos de las aulas, y á quienes sus tareas forenses no han permitido consagrarse de algun tiempo á esta parte á los estudios teóricos.

CUYACIO, el gran Cuyacio, fué el primero que intentó y llevó á cabo esta regeneracion en el siglo XVI: él fué el que, enlazando las letras con la historia y las leyes, derramó torrentes de luz sobre las tinieblas en que yacian esparcidos los antiguos monumentos del derecho, clasificó por su orden los escritos de los jurisconsultos romanos, restituyó al mundo textos de un valor inapreciable, y dejó al morir discípulos ilustrados, que continuaron sus trabajos con perseverancia y con fruto.

Los hermanos *Pithou*, que él llama con orgullo *clarissima lumina*, eran sin disputa alguna los grandes bibliófilos de su tiempo. La jurisprudencia y las letras les deben el descubrimiento de algunos preciosos manuscritos que se habian escapado á la penetracion de sus antecesores; así como no puede negarse á los Godefroy y los Dupuy la gloria de haber enriquecido con sus continuas pesquisas las grandes bibliotecas de Francia.

Hoy dia, el impulso dado por estos hombres de

paciencia y de génio se ha comunicado á la Alemania y la Italia; de suerte que tanto como se ha apagado en la misma Francia, centro de su partida, ha ido á producir sus efectos en los reinos vecinos.

Viniendo á ellos, muy poco pudiéramos decir respecto de los monumentos descubiertos en el siglo XVIII, porque, aunque muchos en número, no es tal su naturaleza que pudiesen influir sobre el conjunto de la ciencia. Los indicaremos, sin embargo, reduciéndolos desde luego á dos clases. Corresponden á la primera algunos modelos de las actas de donaciones, de testamentos, de ventas de bienes raíces y de licencias absolutas dadas á los soldados; cuya utilidad no va mas allá de enseñarnos diversas fórmulas y espresiones que tenian lugar en la celebracion de estos actos ó contratos (1). Y á la segunda pertenecen los fragmentos de tres plebiscitos, monumentos algo mas importantes, y grabados sobre tablas de bronce; á saber: la ley *Miscellia*, conocida con el nombre de *Tabla de Heraclea*; la ley de la Galia Cis-

(1) Hé aquí los títulos y las fechas bajo las cuales se han publicado estas actas.—Año 1700. *Instrumentum donationis*.—1713. *Instrumentum venditionis fundorum*.—1736. *Chirographum donationis per mancipationis formulam*.—1750. *Tabulæ missionum*.—1763. *Instrumentum donationis*.—1784. *Fragmentum instrumenti donationis*.—1791. *Testamentorum et donationis exemplaria*.

alpina (*lex Galliae Cisalpinæ*), y la *Tabla alimenticia de Trajano* (1), llamada también *Obligatio prædiorum* (carga ú obligación de los predios rústicos). Pero además de que el texto y las disposiciones contenidas en estos plebiscitos no se encuentran completos en las tablas que de ellos se han descubierto, concurre la circunstancia de no ser los dos primeros mas que disposiciones relativas á ciertos puntos de la legislación provincial en determinados lugares, al paso que la *tabula alimentaria* de Trajano contiene algunos acuerdos de este príncipe que tenían por objeto asegurar alimentos á los hijos nacidos de padres libres.

En una palabra, estas actas y monumentos se refieren á materias aisladas, y no dicen relacion al cuerpo completo del derecho. Su hallazgo, ocurrido en el siglo XVIII, pertenece mas bien á la arqueología que á la ciencia del derecho romano, y ofrecia mas campo á las investigaciones de los anticuarios que á la meditacion de los jurisconsultos. No negare-

(1) Un fragmento de la *Tabla de bronce* que contenia una parte de la ley *Miscellia* fué hallado en 1732 por un aldeano á la embocadura de un rio cerca del golfo de Tarento; poco despues se encontró en 1735 otro fragmento, que se reconoció ser el completo de esta tabla. La *Tabula alimentaria* de Trajano se descubrió en 1747; y la ley de la Galia Cisalpina se encontró en las ruinas de Veleya en 1768.

mos, sin embargo, que añadidos á aquellos descubrimientos los nuevos y preciosos manantiales que despues se han abierto á la ciencia, podemos reportar de ellos mucha mayor utilidad.

Ya el siglo XVIII habia llegado á poner la mano sobre un interesante monumento de la legislación romana, sobre el que debia abrir á su estudio una nueva era, á saber, sobre el manuscrito de las verdaderas *Institutas de Gajus*. Maffei encontró parte de ellas en Verona el año 1721, y con una sola diligencia, con un solo paso más, se hubiera completado el manuscrito; pero allí estaba, y allí permaneció por entónces ignorado. Maffei publicó tan sólo el fragmento descubierto, que trataba *de los interdictos* (1), y los hombres de ciencia fijaron poco su atencion en él. Estaba reservado su hallazgo al presente siglo, y no dejaremos de indicar aquí la ocasion y motivo de tan interesante descubrimiento.

Sabido es que durante la Edad Media fué muy frecuente, cuando escaseaba el pergamino ó faltaban recursos para adquirirlo, dar á los manuscritos un barniz, que, dejando cubierto é invisible su contenido, permitia escribir sobre él una obra nueva. Á la observacion de este hecho, á la solícita diligencia con que se han buscado estos pergaminos de doble

(1) *Verona illustrata*, por Maffei, 1732.—*Opuscoli Ecclesiastici*, por el mismo, 1742.

escritura, conocidos con el nombre de palimpsestos, y á los medios suministrados por la química para restablecer en ellos la escritura primitiva, se han debido la mayor parte de los descubrimientos que en la primera mitad de este siglo han ilustrado la historia del derecho romano, y aún la historia del derecho español, puesto que el reciente hallazgo de una parte del *Código de Eurico* se hizo en un palimpsesto que debajo del *Tractatus de viris illustribus* de San Jerónimo contenía un trozo de este Código, además de otras obras, que todas se habían unido para formar aquel libro, como en nuestra *Historia de la Legislación española* lo damos á conocer con más pormenores.

Entre los descubrimientos importantes para el estudio del derecho romano que por este medio se han hecho, debemos mencionar los siguientes:

Las *Institutas de Gajus*, descubiertas en 1816 por Niebuhr en la biblioteca de la catedral de Verona, en un palimpsesto que contenía las cartas de San Jerónimo (1).

(1) Niebuhr reconoció, comparando los pergaminos, que el fragmento de *interdictis* que poseía la biblioteca formaba parte de este palimpsesto, cuyas páginas tenían doble escritura en su mayor parte. Esto le hizo sospechar, lo mismo que á Savigny, que podían hallarse en él todas las *Institutas de Gajus*. Con su aviso la Academia de Berlin comisionó á los Sres. Bekker y Goeschen, los cuales, con el auxilio de un tercer colaborador,

Un fragmento de un antiguo jurisconsulto anónimo acerca de los derechos del fisco (*Fragmentum veteris jurisconsulti de jure fisci*), encontrado al mismo tiempo que las Institutas de Gajus (1).

Una multitud de constituciones que nos faltaban de los cinco primeros libros del Código Teodosiano, halladas el año 1820 en Milan por Clossius, y en Turin por Peyron (2).

Varios fragmentos de una compilación de derecho romano, hallados en 1821 por el abate Mai en un palimpsesto de la biblioteca del Vaticano, á los cuales se ha dado por esta causa el nombre de Fragmentos del Vaticano (*Vaticana juris romani fragmenta*) (3).

La República de Ciceron, muchas de sus oracio-

Bethman-Holweg, lograron descifrar el manuscrito. Las Institutas de Gajus no nos eran conocidas antes de este descubrimiento sino por un análisis inserto en la compilación de los Visigodos (*Lex romana Visigothorum* ó *Breviarium Alaricianum*). Después se han hecho de ellas muchas ediciones francesas.

(1) Este fragmento se ha publicado con la primera y segunda edición, hechas en Berlin, de las *Institutas de Gajus*.

(2) Hasta ahora no conocíamos los cinco primeros libros del Código Teodosiano, ni la primera parte del sexto, mas que por las rúbricas de los títulos y el extracto hecho de ellas en el *Breviario de Alarico*. (Véase el capítulo XI, §. 2.)

(3) Se han publicado en Francia en la librería de Fanjat en 1823.

nes, Fronton, y algunos otros descubrimientos literarios, debidos tambien al abate Mai (1).

Dos edictos del Prefecto de Egipto, descubiertos por Caillaud en las grandes Oasis, y publicados en 1822 (2).

Por último, la ley Servilia sobre el soborno, (*Servilia repetundarum*), restablecida en 1825 por Kleuse (3).

Hé aquí el catálogo de los interesantes textos que se han agregado despues de 1816 al estudio de la legislacion romana.

Pero por muy preciosos que sean todos estos descubrimientos, y por grande que sea su utilidad en la aplicacion á este estudio, puede afirmarse con certeza que, sin haberse hallado entre ellos las Institutas de Gajus, no hubieran bastado los restantes manuscritos para abrir una nueva era á la ciencia del derecho romano. La ley *Servilia repetundarum*, por ejemplo, nos ofrece una muestra de las leyes represivas que tendian á organizar los procedimientos forenses, y una pena señalada contra el reo de un determinado crimen; pero su contesto no nos enseña

(1) Mr. Villemain ha hecho una traduccion francesa de la *República de Ciceron*, teniendo á la vista el testo.

(2) Se publicaron en Francia en el *Journal des Savans* en noviembre de 1822, página 669.

(3) Los fragmentos de esta ley existian ya, pero su coordinacion y arreglo es fruto de los trabajos de Mr. Kleuse.

otra cosa que un caso particular de la legislacion criminal. El *fragmento sobre los derechos del fisco* es en un todo de la misma naturaleza, pudiendo afirmarse otro tanto sobre los Edictos del Prefecto de Egipto. Y la República de Ciceron, tesoro inestimable para las letras, y muy instructivo en cuanto dice referencia á la antigua constitucion de Roma, es de muy escasa utilidad para el estudio del derecho privado en todas y cada una de sus partes.

No negaremos que los cinco primeros libros del *Código Teodosiano* y los *Fragmentos del Vaticano* pertenecen á una clase de monumentos mas importantes para la ciencia del derecho romano. En efecto; los del Código Teodosiano nos descubren detalles muy curiosos acerca de las órdenes espedidas para formarlo, de sus compiladores, la manera como se emprendió este trabajo, los proyectos legislativos de Teodosio, que queria añadir á su código una compilacion mas estensa, ó una especie de Digesto que contuviese un extracto metódico de las constituciones imperiales y los escritos de los jurisconsultos; sobre la autoridad legal que se daba á estos escritos, y con especialidad á los de Paulo y Papiniano; y por fin, sobre la administracion y gobierno del Imperio en la época de la promulgacion de aquel código. Tambien los fragmentos del Vaticano, pertenecientes á los tiempos de Teodosio y Valentiniano III, son, aunque pocos é incompletos, trozos ó trabajos preparatorios, no despreciables por cierto, del Digesto proyectado

por Teodosio, y tratan de seis materias diferentes, de las cuales algunas nos son enteramente desconocidas (1).

Pero la época y naturaleza de ambos monumentos disminuyen considerablemente su importancia en el estudio de la ciencia del derecho romano.

Su época; porque se refieren á unos tiempos en que la era brillante de los jurisconsultos romanos habia pasado ya; en que el derecho puro, tal cual en Roma se conocia anteriormente, habia sido desnaturalizado, trasportado de Occidente á Oriente, de la Europa al Asia, de Roma á Bizancio; y en que las constituciones de los Emperadores lo alteraban y desfiguraban á cada momento.

Su naturaleza; porque estas dos obras no forman una esposicion didáctica de la legislacion, que contribuya á darnos una idea completa de su estado en cierta y determinada época, sino mas bien un catálogo de respuestas y soluciones á algunas dificultades sobre varios asuntos. De lo cual se deduce asimismo, que estas obras no ofrecen un cuerpo de doctrina, ni revelaciones claras y precisas sobre ninguno de los puntos de derecho que en ellas se tocan; antes por el

(1) Sus títulos son: *Ex empto vendito*.—*De usufructu*.—*De dotibus*.—*De excusatione*.—*Quando donator intelligatur revocasse voluntatem*.—*De donationibus ad legem Cinciam*.—*De cognitoribus et procuratoribus*.

contrario, nos presentan con harta frecuencia dificultades y enigmas, para cuya solucion no poseemos clave alguna.

Las *Institutas de Gajus* son las que en realidad han venido á prestar un poderoso auxilio y á derramar una copiosa luz sobre los trabajos de los intérpretes del derecho, que no en vano han atribuido á su hallazgo tanta importancia.

Este celebrado jurisconsulto floreció en los reinados de Antonino Pio y de Marco Aurelio, como lo dijimos en el capítulo x. Escribió diversos comentarios, ya sobre las leyes de las Doce Tablas (*ad legem XII tabularum*), ya sobre el Edicto urbano y el Edicto provincial (*ad Edictum Prætoris urbani, ad edictum provinciale*), ya sobre las leyes y senadoconsultos más importantes, como asimismo unas *Institutas* del derecho romano, que se tuvieron muy presentes al redactar las de Justiniano. Pero no siendo conocidas sus obras sino por sus títulos y por algunos fragmentos, estaba su nombre confundido con los de otros escritores distinguidos de su tiempo, hasta que el descubrimiento de sus *Institutas* lo ha hecho uno de los autores más importantes, tanto por la naturaleza de su obra, como por la época en que fué redactada.

Y es indudable que esta época no podia ser mejor elegida. Precisamente es la era de esplendor y de brillantez para la antigua jurisprudencia romana, la que en un corto número de años nos ofreció, como

nacidos unos de otros, aquellos grandes jurisconsultos que, si no tuvieron la fortuna de ver lucir el astro radiante del Cristianismo, cuya brillante luz iluminó más tarde con nuevos resplandores á la jurisprudencia romana, dándole la belleza, la elevación y el sentido íntimo de la verdadera justicia que hasta entónces no habia tenido, fueron, sin embargo, hombres insignes con relacion á su época. Es tambien el periodo en que el derecho primitivo, lacónico y rudo, no se habia modificado bajo la influencia cristiana, conservando el carácter romano propiamente dicho. Y este derecho es el que nos revela el manuscrito de las *Institutas* de Gajus descubierto en 1816.

El carácter elemental de esta obra aumenta su utilidad en vez de disminuirla, porque en ella hay una division metódica, una exposicion sencilla, explicaciones breves y claras sobre el conjunto de la ciencia, compuestas para entendimientos que necesitan aprender, que andan todavía en la escuela, segun la expresion de un eminente jurisconsulto francés, apreciando el estado en que nosotros podemos considerarnos respecto á la antigüedad y á sus obras.

Comparando este libro con las *Institutas* de Justiniano, se ve que están calcadas en cierto modo sobre él, puesto que la division, el orden de materias y muchos pasajes son idénticos; pero el carácter propio de los tiempos de Marco Aurelio no se encuentra ya en ellas, despues de las modificaciones que ha-

bia recibido el derecho en los tiempos de Justiniano (1).

Ojalá poseyéramos sobre los periodos anteriores del derecho romano documentos tan completos como las *Institutas* descubiertas en Verona: si por una rara casualidad los comentarios de Gajus á las Doce Tablas hubieran sobrevivido á las revoluciones de los tiempos, y sí, como aquellas, se ofreciesen de nuevo á nuestros ojos, entonces estas Doce Tablas, las *Institutas*, el Código de Teodosio, el Cuerpo del Derecho de Justiniano y las *Basílicas* de Leon, formarian otras tantas gradaciones, que marcando la serie de los siglos que el derecho romano ha recorrido, señalarian

(1) Debemos advertir en este lugar, que si con respecto á la historia y á la originalidad de los antiguos tiempos de Roma consideramos mucho mas precioso que ningun otro el manuscrito de Gajus, el cuerpo del derecho de Justiniano lo es infinitamente mas con relacion á la ciencia del derecho en general, á la civilizacion moderna y á las instituciones de los tiempos presentes.

Es necesario colocar cada cosa en su lugar. En el siglo de Marco-Aurelio buscamos el derecho romano tal como Gajus nos lo ha revelado: en los tiempos de Teodosio, tal como lo espone el Código Teodosiano; y en la época de Justiniano, tal como se contiene en el cuerpo del derecho formado por el Emperador de este nombre.

Asi que los epítetos de bárbaro y otros no menos acres que se han prodigado á Justiniano por haber alterado y desfi-

al mismo tiempo las épocas de sus trasformaciones mas importantes.

Pero aun renunciando á la idea de ver realizados estos votos, puede decirse, con Hugo, que el descubrimiento de las Institutas de Gajus ha colocado la ciencia histórica del derecho romano en una situacion en que no se ha encontrado jamás ningun otro ramo análogo del saber humano, teniendo, como tiene, á su disposicion una de las mejores fuentes á que recurrir para su estudio, la cual ha brotado de improviso, y era enteramente desconocida de los autores que han escrito en los tiempos modernos.

Al recibir este nuevo impulso la ciencia del derecho romano se ha dividido en Alemania en dos escuelas, la escuela filosófica y la escuela histórica. La

gurado en sus escritos las opiniones de los antiguos jurisconsultos ó las constituciones de los tiempos anteriores, son tan injustos como poco meditados. Ya hemos dicho lo bastante sobre este asunto hácia el final del capítulo undécimo; y solo añadiremos que la legislacion de Justiniano, á medida que se alejaba del primitivo derecho romano, avanzaba conocidamente hácia la civilizacion de los tiempos modernos. La influencia que ella ha ejercido sobre las instituciones de la Europa en los siglos medios hubiera sido bien fatal, si, cambiando de destino el Cuerpo del derecho y el manuscrito de Gajus, nos hubiera quedado este último en lugar del primero. Asi que la preferencia concedida por nosotros á los textos descubiertos, hace relacion á su importancia histórica, y en cuanto conducen á ilustrar nuestro entendimiento sobre el estado del derecho en épocas anteriores.

primera ha tenido á su frente á Gans, profesor de Berlin; pero es menos numerosa y fuerte que su adversaria. La escuela histórica es la que brilla y se propaga mas cada dia. El sabio y anciano Savigny puede considerarse como su gefe principal: Haubold (muerto en 1824), Hugo y el docto Niebuhr pertenecen tambien á esta escuela: el *Tratado de la posesion y la Historia del derecho romano en la edad media* por el primero, los documentos sobre la *Historia literaria del derecho* y las *Tablas cronológicas* del segundo, la *Historia del derecho romano* por el tercero, y la *Historia Romana* del último, son las obras mas importantes que esta escuela ha producido.

En España el estudio del derecho romano, que tanta influencia ha ejercido en nuestra legislacion de la edad media, y que se lee copiado literalmente en algunos de nuestros códigos, conserva, aunque destituido por sí mismo de fuerza legal, un lugar preeminente en nuestros estudios de leyes; y no en vano se ha concedido tan justa preferencia á una legislacion que constituye la ciencia profunda y general del derecho, y que por la estension, solidez y elevacion de sus principios robustece los conocimientos que el legista puede adquirir en su derecho patrio. Omítase, pues, el citarla en los tribunales, porque para ellos ya no existe; pero estúdiesela en el retiro del gabinete, donde se conserva siempre viva: ella ha sido antes, es ahora y será siempre digna del título con que se la caracterizó, llamándola *la razon*

escrita; y solo el estudio de sus principios y máximas puede formar el verdadero *jurisconsulto*.

Concluiremos este capítulo, y con él nuestra *Historia*, recomendando de nuevo á los jóvenes estudiosos la detenida lectura de los importantes textos de la legislación romana en todas sus épocas. Para emprenderla se necesita un deseo ardiente de saber, así como para llevarla á cabo es indispensable la perseverancia en tan ímprobo trabajo. Porque es enteramente aplicable á esta ciencia lo que para el estudio de otro ramo del saber humano aconsejaba á los aficionados el poeta latino, cuando al hablarles de los autores griegos, les dirijia el siguiente verso:

Nocturna versate manu, versate diurna.



APÉNDICE I.

NOTAS HISTÓRICAS.

I.

La historia de los orígenes de Roma, tal cual en este capítulo aparece trazada, está tomada de acreditados escritores, y es conforme á las tradiciones hoy recibidas. El asentimiento que á tales relaciones se ha dado durante algunos siglos, ha sido general y unánime, con muy raras excepciones. Pero la escuela alemana moderna, estudiando con profunda meditacion las antigüedades, las leyendas y los carcomidos manuscritos que sirven de base á aquella historia, ha creído encontrar en ella el sello de la fábula, y los caracteres de un poema formado con cantos populares. La revolucion que estas doctrinas producen en la historia originaria de aquel pueblo, es inmensa; y nos haríamos culpables de una omision gravísima, si no expusiéramos á nuestros lectores algunas de estas ideas, tomándolas del más célebre entre todos los historiadores alemanes, del eminentemente original y erudito *Bertoldo Jorge Niebuhr*.

Una curiosa exposicion de la antigua Italia da principio á la historia romana de este escritor: sus lectores tienen de esta suerte á la vista el teatro sobre que ha de nacer y desenvolverse la ciudad de Roma; y allí figuran los Sabinos, los Etruscos y los Latinos, como los personajes principales de la accion que se prepara.

La venida de Eneas y los Troyanos al Lacio es una de las primeras cuestiones que llaman la atención de *Niebuhr*. Según él, sería gran locura, no sólo creer, sino aún tratar de probar un hecho ocurrido quinientos años antes de las primeras épocas fabulosas de la historia romana: por otra parte, Eneas y los Troyanos, que le acompañaron, en número apenas suficiente para tripular un navío ó para poblar una aldea, no hubieran podido ejercer en Italia influencia alguna, aún siendo cierto que emigraron á ella. Ocupase en seguida *Niebuhr* en averiguar si es indígena la leyenda trojana, ó si los latinos la tomaron de los griegos; y de esta discusión pasa á los pormenores de la historia romana.

Cuando los primeros habitantes de Roma vieron salir esta ciudad de la nada y engrandecerse, pudiendo pronunciar con cierto orgullo el nombre de romanos, atribuyeron á Romus, ó por un cambio de pronunciación á Rómulo, la fundación de esta ciudad. Hubo en las cercanías de ésta un arrabal habitado con el nombre de Remuria, que tan pronto era su aliado como su enemigo, pero que sucumbió por fin al peso de sus armas: y pudieron considerar á Remo, fundador de este arrabal, como hermano gemelo de Rómulo, muerto por éste en un momento de disputa ó de cólera. Cuanto más se arraigaba después en Roma aquella dualidad política, aquel doble estado compuesto de patricios y plebeyos que vivían en continua lucha, más debió fortificarse la creencia popular de los dos gemelos dados á luz por una princesa á quien había hecho violencia el dios Marte. Así fué que el año 458 de la República se erigió una estatua de bronce representando la loba y los gemelos que criaba.

Explicando de esta suerte los hechos, el célebre historiador expone un sistema muy original acerca de los primeros tiempos de Roma. Según él, todo cuanto nosotros denominamos «historia de los Reyes de Roma» debe su origen á antiguas canciones convertidas en prosa, canciones anteriores á los tiempos de Ennio, no obstante que éste se creía el primer poeta de Roma, porque no conocía la antigua poesía nacional; canciones que respiran un espíritu plebeyo, y que no pudieron componerse sino cuando las familias de

esta clase eran ya influyentes y poderosas, y probablemente después de la catástrofe de los Galos, cuando Roma volvió á renacer de entre sus mismas ruinas.

El primer canto heroico principia con Rómulo y Remo, que se disponen á fundar la ciudad; y llega desde el establecimiento del asilo hasta la muerte de Tacio. En él se ve á los dos hermanos consultando los auspicios, y á Rómulo favorecido por la aparición de doce buitres, expresión poética que concedía á Roma doce siglos de existencia. Trazadas las murallas, y castigado Remo por su osadía, se abre la ciudad á todos los fugitivos y desterrados; se conquista por la fuerza á las mujeres Sabinas; los Sabinos, con Tacio á su cabeza, marchan contra Roma; y las Sabinas, separando á los combatientes, reconcilian á sus padres con sus maridos. Ambas naciones, inseparables, si bien distintas, no formaron en adelante más que un solo estado de Romanos y Quirites, teniendo cada cual su Rey, y siendo comunes sus ceremonias y ritos religiosos. Los Sabinos fundaron una nueva ciudad sobre el Capitolio, que habían conquistado, y sobre el monte Quirinal. Tulo habitó el primero de estos montes, y en él erigió templos á los dioses indígenas; pero tardó muy poco en ser muerto por los Laurentinos, á quienes había rehusado una satisfacción que reclamaron de los suyos, á consecuencia de un asesinato. Hé aquí el primer canto heroico, según *Niebuhr*.

El poema renace de nuevo con la desaparición de Rómulo, y viene después, formando otro episodio, la historia de Numa Pompilio, con la promulgación de leyes religiosas y la institución de la jerarquía sacerdotal, compuesta de los pontífices, sacerdotes, agoreros, vírgenes vestales y otros ministros del culto: hasta que al cabo Numa murió agobiado bajo el peso de los años. *Niebuhr* llama la atención hacia las tablas y cronologías de los pontífices de Roma pagana, en las cuales miraban á los dos primeros Reyes como pertenecientes á un orden de cosas y de hechos muy distinto, y separaban las leyendas relativas á estos dos Reyes de lo que á sus ojos aparecía ya con caracteres de historia.

Con Tulo Hostilio comienza para *Niebuhr* una nueva era,

y una tradicion cuyo fondo es histórico, y de un género diverso de las de los tiempos anteriores. Y por omitir otros pormenores que harian demasiado extensa la presente nota, hé aquí la manera cómo concluye el célebre historiador á que aludimos:

«Las canciones convertidas en prosa, á que denominamos historia de los Reyes de Roma, de gran extension casi todas ellas, ya se reunen para formar un todo, ya se encuentran aisladas y sin enlace conocido. La historia de Rómulo forma una epopeya por sí sola; sobre Numa no puede haber sino cantos muy cortos; Tulo, la historia de los Horacios y la ruina de Alba, constituyen un poema épico como el de Rómulo; y el mismo Tito Livio nos ha conservado intacto, y en la medida lírica del antiguo verso romano, un fragmento completo del poema. Por el contrario, nada tiene de poético cuanto se dice de Anco Marcio. Tarquino Prisco da principio á un gran poema, que concluye con la batalla del lago Regilo. Este canto sobre los Tarquinos encierra dentro de sus formas prosáicas una poesía deliciosa, y en nada se parece á la historia propiamente dicha. La llegada á Roma de Tarquino, uno de los lucumones de Etruria; sus altos hechos, sus victorias, su muerte; la historia maravillosa de Servio, el casamiento impío de Julia, el asesinato de un Rey justo, toda la historia del último Tarquino, los presagios de su caida, Lucrecia, Bruto, su muerte, la guerra de Porsena, y, por último, la batalla enteramente homérica del lago Regilo, forman una epopeya, que en el brillo y profundidad de los pensamientos excede á cuanto Roma produjo en los tiempos posteriores.»

Hé aquí el punto de vista bajo el cual considera Niebuhr la historia de los primitivos tiempos de Roma. Sobre estas ideas, á que nosotros no damos grande importancia, ni nos seducen á pesar de su novedad, nuestros lectores formarán el juicio que estimen oportuno; pero, júzguese como se quiera tan atrevida originalidad, no podrá ménos de convenirse en que la obra es notable por su erudicion, brillante por sus pensamientos, y de grata recreacion para el ánimo.

II

Este número se aumentó despues considerablemente por várias causas, y entre ellas figura con especialidad el robo de las Sabinas, cuya relacion no debemos omitir.

La sociedad romana, compuesta en su principio de aventureros, necesitaba de mujeres para asegurar su existencia futura. Por consejo del Senado envió el Rey diputados á los Sabinos, sus comarcanos, solicitando su alianza, y ofreciendo cimentarla con vínculos indisolubles; pero los Sabinos, reputados entónces como la nacion más belicosa de Italia, rechazaron estas proposiciones. Rómulo proclamó en seguida unas fiestas en honor de Neptuno, que hizo anunciar en los pueblos inmediatos, y para las cuales dispuso magníficos preparativos. Los Sabinos concurren á ellas entre otros muchos pueblos, trayendo consigo á sus mujeres é hijas. Principiaron los juegos, y ya fijaban toda la atencion de los espectadores, cuando la juventud romana se precipita sobre ellos con las espadas desnudas, arrebatando las mujeres más jóvenes y bellas, y las arrastra á viva fuerza.

A este acto de brutal violencia siguió, como era natural, una sangrienta guerra. Las ciudades de Cemina, Antemnas y Crustiminio fueron las primeras que tomaron venganza del comun agravio, sin otro resultado que el de proporcionar á Roma otras tantas conquistas. Tacio, Rey de Cures, ciudad de los Sabinos, fué, aunque el último, el más formidable de los adversarios de Roma, y entró en su territorio á la cabeza de veinte y cinco mil hombres. Despues de vários encuentros, dióse la batalla decisiva en el valle que separa los cerros Quirinal y Capitolino. Se peleaba por todas partes, y era horrorosa la mortandad, cuando en medio de esta escena de sangre llamó la atencion de los combatientes un espectáculo en extremo interesante: las Sabinas robadas por los romanos se arrojan entre las filas, olvidando su propio peligro, y con gritos lastimeros conjuran á sus esposos y á sus padres á terminar el combate. En ambos campos cayeron entónces las armas de las manos, y sin dilacion se ajustó un tratado, por el cual se estipuló

que Rómulo y Tacio reinarian juntos en Roma con igual poder y prerogativas; que serian admitidos cien Sabinos en el Senado; que la ciudad conservaria su nombre, aunque tomando los ciudadanos el de *Quirites*, derivado de *Cures*, capital de los Sabinos; y que unidas estrechamente ambas ciudades, los Sabinos que quisieran establecerse en Roma gozarian de todos los privilegios de los ciudadanos romanos.

Tarquino Prisco añadió despues otros cien senadores por motivos políticos, y por premiar á los que le habian elevado al poder: en la época de Sila su número excedia ya de *cuatrocientos*; durante la dictadura de Julio César llegaban á *setecientos*, y tres años despues pasaban de *mil*. Augusto lo redujo definitivamente á *seiscientos*.

El robo de las Sabinas, hecho violento y digno de la mayor reprobacion, fué, sin embargo, á pesar de su iniquidad, uno de los que más influencia tuvieron en el desarrollo y el engrandecimiento sucesivo de la ciudad de Roma.

III.

El pueblo se reunia en un principio por *curias*, en tiempo de Servio Tulio por *centurias*, y en la época de la república por *tribus*, con arreglo á la nueva division de la ciudad. De aquí los nombres de *comitia curiata*, *comitia centuriata*, *comitia tributa*, que tanto salen al encuentro en las historias del derecho romano. La reunion solia verificarse en el sitio llamado por excelencia la plaza de Roma, *forum romanum*, colocada en el valle que dividia los montes Palatino y Capitolino. De paso notaremos que los tres asuntos principales de la eleccion de magistrados, la formacion de las leyes y la decision de la paz y de la guerra, eran del dominio de la asamblea popular, si es que puede darse este nombre á una reunion en que tenian una preponderancia absoluta las altas clases del Estado.

Hablando de las divisiones del pueblo romano por centurias, por curias y por tribus en el capítulo XIV, libro XI del *Espíritu de las leyes*, dice Montesquieu lo siguiente:

«En la primera los patricios, los magnates, los ricos y el Senado, que todo venia á ser una misma cosa, ejercian

una influencia completa y absoluta; en la segunda tenian ya ménos; mucho ménos todavía en la tercera.

»La division por centurias era más bien una division de censo y de fortunas, que una division de personas. Todo el pueblo se hallaba dividido en 193 centurias, que tenian cada cual un voto. Los patricios y magnates formaban las 98 primeras, y el resto de los ciudadanos componian las 95 restantes. Los patricios eran, pues, en esta reunion árbitros absolutos de los sufragios.

»No tenian éstos las mismas ventajas en la division por curias; sin embargo, conservaban algunas. Para su celebracion debian preceder los auspicios, de los cuales disponian á su arbitrio; y tampoco podia hacerse en ellos ninguna proposicion al pueblo, que ántes no hubiese pasado á la asamblea senatorial, y recibido su sancion por un senado-consulto. Pero en la division por tribus no se necesitaban agüeros ni senado-consultos, ni los patricios eran admitidos en ellas.»

Por eso los campeones de la causa popular procuraron constantemente que se celebrasen por curias las asambleas que ántes se reunian por centurias, y por tribus las que se celebraban por curias: con lo cual se engrandecieron considerablemente los plebeyos.

IV.

Estando acampado el ejército romano, en guerra con los Rútulos, á las inmediaciones de la ciudad, Sexto Tarquino, hijo del Rey, Colatino, noble romano, y algunos otros oficiales de distincion, bebian juntos cierto dia en una tienda, y por el giro de la conversacion llegaron á hablar de sus respectivas mujeres. Cada cual daba preferencia á las gracias y virtudes de la suya, y ya se enardecia la disputa, cuando Colatino propuso que se la terminase juzgando en vista de ellas. Tomaron luégo el camino de Roma, y llegados á la ciudad, Lucrecia, esposa de Colatino, fué declarada de comun acuerdo la más acreedora á la preferencia que se disputaba. Pero la hermosura y modestia de esta mujer, como asimismo el amable recibimiento que hizo á su esposo y á los amigos que le acompañaban, encendió en el cora-

zon de Tarquino una pasión violenta y desordenada. Dominado por ella y abrigando criminales propósitos, volvió del campo á la ciudad pocos días después para visitar á la esposa de Colatino. Ignorante Lucrecia de sus malvados designios, le convidó á comer, y le preparó un aposento; y abusando pérfidamente de esta confianza, Tarquino se introduce á media noche en su dormitorio con un puñal en la mano, diciéndole, después de emplear inútilmente todo género de ruegos y amenazas, que no sólo la asesinaría en el acto si se obstinaba en resistirle, sino que haría también lo mismo con su esclavo, para colocarlo en su lecho y publicar que los había sorprendido y muerto en adulterio. El horror de la infamia arrancó de esta infeliz mujer lo que no pudo obtener el miedo de la muerte.

A la mañana siguiente envió á llamar á su esposo Colatino y á su padre Espurio; y después de referirles con los extremos de la desesperación el borron que sobre ellos había caído, se dió la muerte con un puñal que ocultaba en el seno. Bruto lo arrancó humeante del pecho de Lucrecia, y juró vengarla invocando á los dioses inmortales. Así lo hizo, llegando á arrojar del país á Tarquino y á los suyos.

De esta manera terminó el gobierno monárquico después de 244 años de existencia, desde el 752 al 508 ántes de la Era cristiana; de los cuales reinó 39 Rómulo, 43 Numa Pompilio, 31 Tulo Hostilio, 25 Anco Marcio, 38 Tarquino Prisco, 44 Servio Tulio, y 24 Tarquino el Soberbio.

V.

Valerio esperaba ser Cónsul cuando se estableció la República; pero se eligió para este cargo á Bruto y á Colatino, por creerlos más interesados en la venganza de Lucrecia; y este desaire le ofendió hasta el punto de no presentarse en Roma más que el día en que se juró en los Comicios la abolición de la Monarquía. Cuando reemplazó á Colatino en el consulado y entró en Roma vencedor de los Etruscos el año 503 ántes de Cristo, quinto de la República, edificó en la colina Velia una casa suntuosa; y noticioso de que por esta causa se murmuró contra él, acusándole de que aspiraba á

engrandecerse y á dominar en Roma, reunió al pueblo para persuadirle de la injusticia de estas sospechas, y juntando gran número de obreros, demolió en una noche su casa. Estos eran los antecedentes que le hacían desear una ocasión para mostrar su popularidad, y que le decidieron á favorecer los derechos de la plebe con los decretos de que hacemos mención en este capítulo tercero.

VI (*).

La exorbitancia de las deudas y la presión de los acreedores llegaron á su colmo después de la toma de Pomecia el año 12 del establecimiento de la República. Amotinóse la plebe, y después de una gran discordia entre los cónsules Valerio y Apio Claudio, de los cuales el primero favorecía la causa popular y el segundo á los patricios y al Senado, se resolvió conceder á los deudores un plazo para sus pagos, y nombrar un dictador que restableciese la tranquilidad. Esta resolución acalló por de pronto á la plebe, que se alistó para salir á campaña; y con su auxilio fueron batidos los Latinos, que habían entrado en el territorio de Roma. Suscitándose luego nuevas disensiones, trataron de aprovecharse de ellas los Volscos y los Hérnicos para atacar á Roma; y entonces se necesitaron de nuevo los brazos de los plebeyos; pero la fermentación popular se había aumentado por presentarse en la asamblea popular un ciudadano con los vestidos rotos, la barba larga, el rostro pálido y los cabellos desordenados, clamando que se veía en aquel estado por la tiranía de su acreedor, el cual le había reducido á la más dura servidumbre, á pesar de no serle posible pagar su crédito porque los enemigos habían talado sus campos y robádole sus ganados. Los demás ciudadanos constituidos en esclavitud por deudas se amotinaron con tal motivo, y corriendo dispersos por la ciudad, ésta se vió bien pronto en plena sublevación, que por fortuna logró dominar el cónsul Servilio,

(*) La llamada hecha á este número en la página 47 está en su lugar; la de la pág. 70 entiéndase al VII que sigue.

exhortando á todos á tratar de sus intereses despues de haber batido á los enemigos qe amenazaban á la ciudad, y les concedió en nombre del Senado un nuevo plazo para miéntras durase la guerra. Todos se alistaron, y los enemigos fueron derrotados.

Concluida la guerra, renacieron las desavenencias, y la sedicion llegó á tomar un carácter muy grave. Se creó un nuevo Dictador, el cual, despues de adoptar las disposiciones convenientes para asegurar la tranquilidad pública, pidió la completa abolicion de las deudas. Desairado en su peticion por el Senado y los cónsules, renunció la dictadura. La plebe, viéndose en tal estado, abandonó á Roma y se retiró con sus banderas al monte Janiculo, en actitud hostil, pero ordenada y tranquila. El Senado envió tres de sus individuos para transigir estas discordias, y de esta transaccion resultó el nombramiento de los magistrados populares denominados *Tribunos*.

VII (*).

Añadiremos en este lugar algunos pormenores á lo dicho respecto á la autenticidad del texto de las *Doce Tablas*.

Léjos de poder asegurar que estas Tablas contuviesen en su primitiva formacion lo que despues se ha querido suponer en ellas, cree Hugo que sólo sabemos con certeza el lugar en que se hallaban colocadas cuatro materias, á saber: el *in jus vocare* en la primera, segun Ciceron; el derecho de vender los hijos en la cuarta, segun Dionisio de Halicarnaso; el servicio del culto en la décima, tambien segun Ciceron; y la prohibicion de enlaces entre patricios y plebeyos en una de las dos últimas, segun Dionisio de Halicarnaso. Hugo hace notar asimismo que, aunque se encuentren en las leyes de las Doce Tablas locuciones iguales á las que usaron los jurisconsultos de tiempos muy posteriores, no siempre significan lo mismo, porque muchos términos de

esta antigua ley cayeron en desuso, ó acaso se conservaron aplicados en distinto sentido del que tenian en su origen.

Como hemos indicado al hablar de este asunto, Jacobo Gotofredo es el que con más celo y perseverancia ha trabajado en él, y al que se deben las investigaciones más completas: los escritores contemporáneos y los posteriores, sin distincion de países, no han hecho más que seguir sus huellas y aprovecharse de sus tareas. Pero, como tambien hemos indicado, Gotofredo, en su afán de recomponer y reconstruir los mutilados textos de las Doce Tablas, ha tenido muchas veces por bastante una leve presuncion ó una frase de un autor para suponer una ley que no existia, formar un texto y darle cabida en el lugar á que creia corresponder. Hay más todavía: en las leyes cuyas palabras han llegado hasta nosotros, ha suplido las alteraciones que en ellas ha notado, por medio de las correcciones que le indicaba el buen sentido. Tal es el trabajo de este apreciable escritor; trabajo que ha gozado de crédito y autoridad por espacio de algunos siglos.

En el presente, la escuela alemana, que sobre todo lo relativo al derecho romano ha hecho profundos estudios é investigaciones, ha venido á desautorizarlo. Haubold ha procedido en el suyo con un espíritu de rigurosa crítica, no aceptando como verdaderos sino los restos que nos han quedado ó que se nos han dado como palabras de las Doce Tablas; de suerte que ha reducido el texto que hoy conocemos á proporciones mucho más cortas. Dirksen ha modificado tambien la obra de Gotofredo, depurándola de lo que ha creído ajeno á la verdad, colocando en lugar de las disposiciones que se han perdido, pero que los autores nos indican como existentes, los pasajes donde constan estas indicaciones, mas sin suponer ni formular la disposicion misma, como lo habia hecho Gotofredo; y ha completado los datos antiguos con los que le ha suministrado el descubrimiento de la República de Ciceron, y sobre todo el de las Institutas de Gajus. Ortolan, en su Historia del Derecho Romano, ha seguido tambien este sistema, limitándose á

(*) La llamada hecha á este número en la pág. 79, entiéndase al VIII que sigue.

presentar lo que considera como texto real y verdadero de las Doce Tablas, y descartando todo lo demás.

Por lo que á nosotros toca, al dar á conocer á nuestros lectores el juicio que los más autorizados escritores modernos han formado del trabajo de los antiguos, lo respetamos, sin embargo, limitándonos á dar á conocer la opinion que de él forma hoy una escuela nueva, digna de respeto. Lo mismo hemos hecho respecto á la historia de los orígenes de Roma, expuesta en el capítulo primero, é ilustrada en la primera nota de este *Apéndice*.

VIII.

Hé aquí una breve noticia de los hombres que tan tristemente célebres se hicieron en Roma en el siglo VII, y que, imponiendo su personalidad al Estado, variaron tambien á su capricho las disposiciones legales, en cuanto estas no eran conformes á sus miras políticas, ó á su sistema de gobierno.

TIBERIO GRACO, tribuno de la plebe el año 617 de la fundacion de Roma, se propuso restablecer los derechos de aquella al dominio de las tierras conquistadas, de cuya posesion no se le hacia partícipe segun la práctica nuevamente introducida. Recia oposicion experimentaba de parte del Senado, á quien apoyaba el tribuno Marco Octavio, por lo cual se vió Tiberio en la necesidad de proponer que él ó su compañero fuesen depuestos, como incompatibles en el desempeño de su cargo. La plebe depuso y aún maltrató á Octavio, sentando con esto último un precedente funesto para la autoridad tribunicia. Tiberio Graco continuó proponiendo leyes y apoyándolas con su robusta elocuencia; pero el dia mismo en que concluyó su tribunado, en cuyo ejercicio no pudo continuar á pesar de los esfuerzos que hizo para lograrlo, fué asesinado y arrastrado en el Capitolio, viéndose abandonado de sus partidarios en los últimos instantes de su vida, como sucede ordinariamente á los defensores de la causa popular.

Atribulado CAYO GRACO por la muerte de Tiberio su hermano, no quiso tomar parte en las contiendas políticas; pero investido muy luégo de la dignidad tribunicia, despues de

várias vicisitudes, que produjeron en Roma un estado de fermentacion mucho más violento que en la época de Tiberio, y de haber intentado inútilmente celebrar una honrosa transaccion con los patricios, hubo de recurrir á la fuga, en la que, viéndose alcanzado cerca de un bosque, hizo que le asesinase un esclavo que le acompañaba, el cual se mató despues.

Trescientas víctimas habia costado á la república el asesinato de Tiberio Graco, siendo esta la primera ocasion en que se habia derramado sangre por disensiones políticas. Tres mil costó la muerte de Cayo Graco, y de ellas la mayor parte fueron arrastradas y arrojadas al Tiber.

MARIO LIVIO DRUSO, tambien tribuno de la plebe en tiempo del anterior, habia propuesto leyes más populares aún que las de Graco, para que éste quedase, como en efecto quedó por algun tiempo, desacreditado á los ojos del pueblo. Por esta razon, así como porque el Senado se sirvió tambien de él contra Mario con igual objeto, figura su nombre en la legislacion republicana.

Hallamos en MARIO y SILA dos personajes cuya historia contemporánea (por los años 640 de la fundacion de Roma) tiene algunos puntos de contacto, si bien el último excedió al primero en la enormidad de sus crímenes. Criados en el ejército, habian comenzado en él su carrera con aplauso de las legiones donde militaban: elocuentes y osados ambos, aspiraron despues á dominar á Roma, el primero titulándose defensor de la causa popular, y el segundo declarándose partidario de los patricios, aunque ninguno de ellos se propuso otro fin que satisfacer sus ambiciosas miras. Mario fué cónsul siete veces; Sila cuestor y dictador. La dictadura de Sila, en cuya época Mario ya no existia, fué un periodo de ominosa recordacion para Roma. Hizo blanco de sus resentimientos á noventa Senadores, quince Cónsules y más de seiscientos caballeros.

IX.

La historia de Pompeyo y de César, las grandes cualidades de estos dos hombres, sus triunfos y sus derrotas, su

gloria y su trágico fin, son demasiado conocidas para que intentemos hacer de ellas un pálido bosquejo. Sabido es que cada uno de ellos, y muy particularmente el último, influyeron en el gobierno de Roma desde la altura á que los elevó la fortuna, muriendo la República en manos de Pompeyo, y quedando preparada la constitucion imperial en vida de César.

En el turbulento y azaroso período que en la nota sexta dejamos ligeramente descrito, fué cuando tuvo lugar la creacion de la primera Dictadura en Roma. La necesidad obligó á adoptar esta medida salvadora. El decreto de su creacion ordenaba que los Cónsules abdicasen y fuesen reemplazados por un solo magistrado elegido por el Senado, cuya autoridad duraria sólo seis meses. El pueblo, que creia mejorar de suerte con sólo cambiar de gobierno, aprobó el decreto, y dejó al Senado la eleccion del Dictador. Este remedio violento salvó entónces á la República. Los Cónsules Larcio y Clelio eran ambos dignos del aprecio público, y el Senado decidió que fuese Dictador cualquiera de los dos. Despues de una larga disputa entre ambos, Larcio aceptó por fin la nueva dignidad, con el nombre de *Jefe del Pueblo*: en lo sucesivo se cambió esta denominacion por la de *Dictador*. El Dictador recibió poder ilimitado para hacer la guerra y ajustar la paz, para adoptar por sí todas las medidas gubernativas, y para juzgar sin apelacion. Dobló el número de los lictores, y les hizo llevar las segures, no tanto para castigar como para amenazar. Este poder absoluto aterró al pueblo: privado del recurso de apelar á las curias, su obediencia fué ilimitada, como la autoridad del Dictador.

Vencidos los enemigos y concertada con los Latinos una tregua de un año, volvió Larcio á Roma sin haber ejercido un solo acto de rigor, y ántes del término prescrito por la ley abdicó su magistratura. Esta prudencia del primer Dictador hizo amable la dictadura, único remedio que la imperfecta constitucion de Roma podia poner á la anarquía. Larcio señaló con su ejemplo y sus virtudes el camino que siguieron largo tiempo los Dictadores romanos.

Aunque la historia del Decenvirado no sea de grande interés si se la considera en relacion con la general del derecho romano, lo es sin embargo en sí misma, y merece que de ella demos á nuestros lectores breve noticia. Despues de gozar los Decenviros por un año de la autoridad soberana, la circunstancia de no estar concluidas las Doce Tablas, y el bienestar que disfrutaba el país bajo un gobierno en que todo era en la apariencia justicia, templanza é igualdad, suscitaron el deseo de prolongarlo por otro año.

Apio Claudio, jefe y cabeza de los Decenviros que habian sido, aparentaba por una parte, con singular estudio, gran repugnancia á ser nuevamente elegido, y al propio tiempo se paseaba á todas horas y en todos los sitios públicos con los más fogosos tribunos del pueblo; llegando á obtener por estos medios su confianza, y el nombramiento de presidente de los comicios para la decision del asunto. Constituido presidente, se eligió á sí propio, en union con nueve senadores de su partido, para formar el nuevo Decenvirado, y todos juntos empezaron desde entónces á ejercer en Roma una verdadera tiranía; si bien aterrizado el pueblo con el aspecto de numerosos lictores, y con los imponentes aparatos de autoridad que habian dispuesto, estaba léjos de pensar en levantarse contra ellos, y la esperanza general se cifraba en que cuando concluyese el año concluiria tambien aquel detestado gobierno.

Cumplido al fin este plazo, los Decenviros manifestaron osadamente que continuaban en sus puestos por autoridad propia: y entónces la indignacion general estalló al cabo, de resultas de dos desastres ocurridos en pocos dias, uno en la ciudad y otro en el campo. Siccio Dentato, Tribuno muy querido del pueblo y declamador furibundo contra los Decenviros y sus manejos, vino á ser el primer objeto de estos desastres. Aparentando darle una comision importante, los Decenviros hicieron que le acompañase una partida de soldados, que le asesinó en despoblado. El segundo desastre fué más notable por las circunstancias de la persona ofendida.

Enamorado Apio Claudio de una jóven de singular belleza, llamada Virginia, á quien veia pasar todos los dias por delante de su tribunal, y no pudiendo casarse con ella con arreglo á la ley de las Doce Tablas, por ser plebeya, así como tampoco logró seducirla por cuantos medios empleó al intento, recurrió á una inícuca trama para apoderarse de ella. Uno de sus clientes la reclamó como esclava ante el tribunal de Apio, y debia entregarla á éste despues que se le hubiese adjudicado, segun lo convenido entre ambos. Virginio, su padre, noble y valiente militar que se hallaba á la sazón en el ejército, se presentó á defender sus derechos sobre su hija en el dia del juicio; pero no siéndole posible alcanzar cosa alguna, porque el poder de los Decenviros tenía aterrorizado al pueblo, aguardó el momento señalado para entregarla al pretendido dueño, y la asesinó con un cuchillo de carnicero que halló á la mano. La indignacion popular estalló entónces, y á ella siguieron iguales efectos á los que habia producido sesenta años ántes en la monarquía de Roma el atentado contra la castidad de otra mujer.

XI.

Para que nuestros lectores puedan formar una idea del estado de espantosa anarquía en que se hallaba el Imperio Romano en esta época, será más que suficiente poner en su noticia lo ocurrido con los Emperadores de Roma en el periodo que transcurrió desde el año 217 hasta el 283 de la Era cristiana.

En estos 66 años reinaron, subiendo al trono unos en pös de otros, y muriendo algunos de ellos asesinados, los Emperadores siguientes: Macrino en el 217; Eliogábalo en el 218; Alejandro Severo en el 222; Maximiano en el 235; Pupieno y Balbino en el 238; Gordiano en el mismo año; Filipo en el 244; Decio en el 247; Galo en el 251; Valeriano y Emiliano en el 253; Galieno en el 260; Claudio en el 268; Aureliano en el 270; Probo en el 276; Caro en el 282; Carino y Numeriano en el 283. Total, 19 Emperadores en el espacio de 66 años, de los cuales algunos tuvieron un fin desastroso.

APÉNDICE II.



FRAGMENTOS DE LAS DOCE TABLAS.

TABULA I. DE IN JUS VOCANDO.

... ..

SI IN JUS VOCAT, ATQUE EAT;

NI IT ANTESTAMINO: IGITUR, EM CAPITO.

SI CALVITUR, PEDEMVE STRUIT, MANUM ENDO JACITO.

SI MORBUS ÆVITASVE VITIUM ESCIT, QUI IN JUS VOCABIT JUMENTUM DATO: SI NOLET, AR CERAM NE STERNITO.

SI ENSIET qui in jus vocatum vindicit, mittito.

ASSIDUO VINDEX ASSIDUUS ESTO: PROLETARIO CUIQUI VOLET VINDEX ESTO.

ENDO VIA REM UTI PAGUNT ORATO.

NI ITA PAGUNT, IN COMITIO AUT IN FORO ab ORTU ANTE MERIDIEM CAUSAM CONSCITO CUM PERORANT AMBO PRÆSENTES.

POST MERIDIEM PRÆSENTI STLITEM ADDICITO.

SOL OCCASUS SUPREMA TEMPESTAS ESTO.

TABULA II. DE JUDICIIS ET FURTIS.

... ..

VADES SUBVADES.

extra quam si MORBUS SONTICUS, VOTUM, absentia Reipublicæ, AUT STATUS DIES CUM HOSTE intercedat: nam si QUID HORUM FUAT UNUM JUDICI ARBITROVE REOVE, EO DIE DIFFENSUS ESTO.

... ..

GUI TESTIMONIUM DEFUERIT, IS TERTIIS DIEBUS OBPORTUM OBVAGULATUM ITO.

SI NOX FURTUM FAXIT, SIM ALIQUIS OCCISIT, JURE CAESUS ESTO.

SI luci furtum faxit, sim aliquis endo ipso capsit, verberator, illique coi furtum escit addicitor.

Servus, virgis cœsus, saxo dejicitor.

Impubes, Prætoris arbitrato verberator, noxiamque decernito.

SI SE TELO defensint, quiritato ENDOQUE PLORATO: post deinde, si cœsi escint, se fraude esto.

SI furtum lance licioque conceptum escit, atque uti manifestum vindicator.

SI ADORAT FURTO, QUOD NEC MANIFESTUM ESCIT, duplione decidito.

Sin juri alienas arbores cœsit, in singulas xxv æris luito.

SI pro fure damnum decisum escit, furti ne adorato.

Furtivæ rei æterna auctoritas esto.

TABULA III. DE REBUS CREDITIS.

... ..

 Si quid endo deposito dolo malo factum escit, duplione luito.

Si qui unciario fœnore amplius fenerassit, quadruplione luito.

... ..

ADVERSUS HOSTEM ÆTERNA AUCTORITAS ESTO.

ÆRIS CONFESSI, REBUSQUE JURE JUDICATIS XXX.

DIES JUSTI SUNTO:

POST DEINDE MANUS INJECTIO ESTO, IN JUS DUCITO.

NI JUDICATUM FACIT, AUT QUIPS ENDO EO IN JURE VINDICIT, SECUM DUCITO, VINCITO, AUT NERVO AUT COMPEDIBUS XV. PONDO NE MAJORE: AT SI VOLET MINORE, VINCITO.

SI VOLET, SUO VIVITO: NI SUO VIVIT, QUI EM VINCTUM HABEBIT LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO: SI VOLET, PLUS DATO.

NI cum eo pacit, LX. dies endo vinculis retineto, Interibi trinis nundinis continuis in Comitium procitato, ærisque æstimiam judicati prædicato. Ast si plures erunt rei, TERTIIS NUNDINIS PARTIS SECANTO: SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SINE FRAUDE ESTO: si volent, ultra Tiberim peregre venundanto.

TABULA IV. DE IURE PATRIO ET IURE CONNUBII.

... ..

PATER insignem ad deformitatem puerum cito necato.

Endo liberis justis jus vitæ et necis venumdandique potestas ei esto.

SI PATER FILIUM TER VENUMDUUIT, FILIUS A PATRE LIBER ESTO.

Si qui ei in X. MENSIBUS PROXIMIS postumus natus escit, justus esto.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

TABULA V. DE HÆREDITATIBUS ET TUTELLIS.

PATERFAMILIAS UTI LEGASSIT SUPER PECUNIA TUTELLAVE SUE REI, ITA JUS ESTO.

AST SI INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HÆRES NEC ESCIT, AGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO.

SI AGNATUS NEC ESCIT, GENTILIS FAMILIAM HÆRES NANCITOR.

SI LIBERTUS INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HÆRES NEC ESCIT, AST PATRONUS PATRONIVE LIBERI ESCINT, EX EA FAMILIA IN EAM FAMILIAM PROXIMO PECUNIA ADJICITOR.

NOMINA INTER HÆREDES PRO PORTIONIBUS HÆREDITARIIS ERCTA CITA SUNTO.

CETERARUM FAMILIÆ RERUM ERCTO NON CITO, SI VOLUNT HÆREDES ERCTUM CITUM FACIUNTO: PRÆTOR AD ERCTUM CIENDUM ARBITROS TRES DATO.

SI PATERFAMILIAS INTESTATO MORITUR, CUI IMPUBES SUUS HÆRES ESCIT, AGNATUS PROXIMUS TUTELAM NANCITOR.

SI FURIOSUS AUT PRODIGUS EXISTAT, AST EI CUSTOS NEC ESCIT, AGNATORUM GENTILIUMQUE IN EO PECUNIAVE EJUS POTESTAS ESTO.

... ..

TABULA VI. DE DOMINIO ET DE POSSESSIONE.

CUM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE, UTI LINGUA NUNCUPASSIT, ITA JUS ESTO.

SI INFICIAS IERIT, DUPLIONE DAMNATOR.

STATU LIBER, EMPTORI DANDO, LIBER ESTO.

RES VENDITA TRANSQUEDATA EMPTORI NON ACQUIRITOR, DONICUM SATISFACTUM ESCIT.

USUS AUCTORITAS FUNDI, BIENNIUM:

CETERARUM RERUM, ANNUUS USUS ESTO.

MULIERIS, QUÆ ANNUM MATRIMONII ERGO APUD VIRUM REMANSIT, NI TRINOCTIUM AB EO USURPANDI ERGO ABESCIT, USUS ESTO.

SI QUI IN JURE MANUM CONSERUNT, SECUNDUM EUM QUI POSSIDET:

AST SI QUI QUEM LIBERALI CAUSA MANU ADSERAT, SECUNDUM LIBERTATEM VINDICIAS DATO.

TIGNUM JUNCTUM ÆDIBUS VINEAVE NE CONCAPET NE SOLVITO.

AST QUI JUNXIT, DUPLIONE DAMNATOR.

TIGNA QUANDOQUE SARPTAM, DONEC DEMPTA ERUNT, VINDICARE JUS ESTO.

SI VIR MULIERI REPUDIUM MITTERE VOLET, CAUSAM DICITO HARUMCE UNAM.

... ..

SI QUADRUPES PAUPERIEM FAXIT, dominus noxiæ estimiam oferto: si nolet, quod noxit dato.

Si injuria RUPITIAS,
Ast si casu, SARCITO.

QUI FRUGES EXCANTASSIT.

Qui frugem aratro quæsitam furtim nox pavit secuitve, suspensus Cereri necator:

Impubes Prætoris arbitrato verberator, noxiamque duplione decernito.

Qui pecu ENDO ALIENO IMPESCIT.

Qui ÆDES acervumve frumenti ad ÆDES positum dolo sciens INCENSIT, victus verberatus igni necator:

Ast si casu, NOXIAM SARCITO:

Si nec idoneus escit, levius castigato.

SI QUI INJURIAM ALTERI FAXIT, XXV. ÆRIS POENÆ SUNTO.

SI QUI PIPULO OCENTASSIT CARMENVE CONDIDISSET, QVOD INFAMIAM FAXIT FLAGITIVMVE ALTERI, fuste ferito.

SI MEMBRUM RUPSIT, NI CUM EO PACIT, TALIO ESTO.

QUI OS EX GENETALI FUDIT, LIBERO CCC., SERVO CL. ÆRIS POENÆ SUNTO.

QUI SE SIBI TESTARIER LIBRIPENSVE FUERIT, NI TESTIMONIUM FARIATUR, IMPROBUS INTSTABILISQUE ESTO.

Si falsum testimonium DICASSIT, saxo dejicitor.

Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit.

QUI MALUM CARMEN INCANTASSIT, MALUMVE VENENUM faxit duitve, PARRICIDA ESTO.

QUI PARENTEM NECASSIT, CAPUT OBNUBITO, coleoque insutus in profluentem mergitor.

Si Tutor DOLO MALO gerat, vituperato: quandoque finita tutela escit, furtum duplione luito.

PATRONUS SI CLIENTI FRAUDEM FAXIT, SACER ESTO.

AMBITUS PARIETIS, SESTERTIUS PES ESTO.

SODALES, legem quam volent, dum ne quid ex publica corrompant, sibi ferunto.

... ..

de FINIUM ratione lex incerta, ad exemplum legis

... .. Atticæ Solonis.

Intra V. P. æterna auctoritas esto.

SI JURGANT adfines, finibus regundis Prætor arbitros tris addicito.

... .. HORTUS

... .. HEREDIUM

... .. TUGURIUM.

Si arbor in vicini fundum impendet, xv. P. altius sublucator.

Si GLANS in em caduca siet, domino legere jus esto.

SI AQUA PLUVIA MANU NOCET, Prætor arcendæ aquæ arbitros tris addicito, NOXÆQUE DOMINO CAVETOR.

Via in porrecto VIII. P., IN AMFRACTO XVI. P. lata esto.

Si via AMSEGETES immunita escit, qua volet, jumentum agito.

... ..

... ..

PRIVILEGIA NE IRROGANTO.

NEXO SOLUTO, FORTI SANATI siremps jus esto.

Si judex arbiterve jure datus ob rem dicendam pecuniam accepsit, capital esto.

DE CAPITE CIVIS NISI PER MAXIMUM COMITIATUM NE FERUNTO.

QUÆSTORES PARRICIDII, qui de rebus capitalibus quærant, à populo creantor.

Si qui in urbe cœtus nocturnos agitassit, capital esto.

Si qui perduellem concitassit, civemve perduelli transduit, capital esto.

... ..

... .. de JURE JURANDO

HOMINEM MORTUUM IN URBE NE SEPELITO, NEVE URITO.
 SUMPTUS ET LUCTUM A DEORUM MANIUM JURE REMOVETO.

HOC PLUS NE FACITO.

ROGUM ASCIA NE POLITO.

Tribus riciniis et X Tibicinibus foris efferre jus esto.

MULIERES GENAS NE RADUNTO: NEVE LESSUM FUNERIS ERGO HABENTO.

HOMINI MORTUO OSSA NE LEGITO, QUO POST FUNUS FACIAS, extra quam si belli endove hostico mortuus escit.

SERVILIS UNCTURA, OMNISQUE CIRCUMPOLATIO auferitor.

MURATA POTIO MORTUO NE INDITOR.

NE LONGÆ CORONÆ, NEVE ACERE PRÆFERUNTOR.

QUI CORONAM PARIT IPSE PECUNIAVE, EJUS VIRTUTIS ERGO, ARGUITOR: ET IPSI MORTUO PARENTIBUSQUE EJUS DUM INTUS POSITUS ESCIT FORISVE EFFERTUR, SINE FRAUDE IMPOSITA SIET.

Uni plura funera ne facito, neve plures lectos sternito.

NEVE AURUM ADDITO: AST SI CUI AURO DENTES VINCTI ESCINT, IM CUM ILLO SEPELIRE UREVE SE FRAUDE ESTO.

Rogum bustumve novum propius LX. P. ædis alienas, si dominus nolet, ne adjicito.

Fori bustive æterna auctoritas esto.

QUOD POSTREMUM POPULUS IUSSIT, ID IUS RATUM
ESTO.

Patribus cum PLEBE connubiū ius nec esto.

1. 1. 1.	1. 1. 2.	1. 1. 3.	1. 1. 4.
1. 1. 5.	1. 1. 6.	1. 1. 7.	1. 1. 8.

... DETESTATUM ...
seu de SACRIS DETESTANDIS.

[illegible]

• • •	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• • •

de PIGNORE, . . .

Si qui rem, de qua stlis siet, in sacrum dedicas-
sit, duplione decidito.

SI VINDICIAM FALSAM TULIT, PRÆTOR REI SIVE STIL-
TIS ARBITROS TRIS DATO: EORUM ARBITRIO FRUCTI
DUPLIONE DECIDITO.

SI SERVUS SCIENTE DOMINO FURTUM FAXIT, NOXIAMVE
NOXIT, NOXÆ DEDITO.

VERSION CASTELLANA.

TABLA 1.^a

De la citacion á juicio.

- 1.....Si alguno llamase á otro á comparecer en juicio, el que sea llamado vaya inmediatamente.
- 2.....Si no lo hiciese, el que le llama puede detenerlo, previa convocacion de testigos que presencien el acto.
- 3.....Si, aun así, el llamado se resistiese ó tratase de huir, puede llevarlo por fuerza.
- 4.....Si alguna dolencia ó los muchos años del llamado le impidiesen presentarse en juicio, el que le llama debe darle un carretón para que vaya en él.
- 5.....Sin embargo, si hubiese alguno que saliese fiador por el llamado á juicio, debe dejarlo libre.
- 6.....Este fiador deberá ser rico, si el llamado á juicio lo era también; y si este fuese proletario, de cualquier clase ó condicion.
- 7.....Si caminando hácia el juicio ambos contendientes, pactasen alguna cosa sobre el punto de su discordia, téngase por válido lo que pactasen.
- 8.....Pero si no hay quien salga fiador por el llamado á juicio, ni transijiesen su negocio en el camino por medio de un pacto, el Pretor, por la relacion que ambos litigantes le hagan hasta el medio día, conocerá de la causa en los comicios ó en el foro.
- 9.....Después del medio día, aunque no se halle presente mas

que uno de los dos, á ese debe dar el Pretor la accion, y abrir de este modo el juicio.

10....Al ponerse el sol han de terminarse todas las contiendas judiciales.

TABLA 2.^a

De los juicios y delitos.

- 1.....Constituido el juicio ante Juez competente, ó puesto en manos de árbitros, dense fiadores recíprocos que respondan de que las partes se presentarán en él cuando corresponda; lo que cumplirán, á no ser que medie una enfermedad grave, un voto, una ausencia por causa de la república, ó el ser alguno de los que tengan parte en él de país extranjero; pues si cualquiera de estos accidentes ocurriese al juez, á los árbitros ó al reo, se prorogará el término de la presentacion en juicio.
- 2.....Al que le falten testigos para probar su derecho, vaya á reclamarle tres veces, gritando delante de la casa de su contrario.
- 3.....Si el robo se hace de noche, puede cualquiera matar al ladron impunemente.
- 4.....Si se hace de dia, el que cojiese al ladron puede azotarlo, y entregarlo despues á la persona á quien robaba.
- 5.....Si fuese esclavo, despues de azotado será arrojado de la roca Tarpeya.
- 6.....Si fuese impúbero, sea azotado á arbitrio del Pretor, y despues dado en noxa.
- 7.....Si el ladron se defendiese con armas, el robado debe primero gritar y llamar gente; luego puede matarlo impunemente.
- 8.....Si el robo que se busca por medio de un hombre desnudo con una máscara en el rostro y una faja en las partes genitales (*per lancem et licium*) se encuentra efectivamente, su dueño vindicará la cosa robada como en el hurto manifiesto.

9..... Si el hurto es no-manifiesto, el ladron será condenado á la pena del duplo.

10....El que cortare árboles agenos con ánimo de robarlos, pagará veinte y cinco ases por cada uno.

11....El dueño de la cosa robada puede transijir con el ladron sobre el hurto como le parezca; en cuyo caso no tiene ya derecho á repetir contra él por la accion de hurto.

12....Las cosas robadas no pueden usucapirse.

TABLA 3.^a

De los depósitos y deudas.

- 1.....Si el depositario estraviase ó causase algun perjuicio dolosamente á la cosa que tiene en depósito, quedará sujeto á la pena del duplo.
- 2.....Si alguno exigiese á otro mas usura que el 12 por 100 al año, quedará sujeto á la pena del duplo.
- 3.....Los extranjeros no pueden usucapir, y asi puede siempre repetirse contra ellos, aun por aquellas cosas que han poseido durante todo el tiempo que á los ciudadanos les bastaria para prescribirlas.
- 4.....Si alguno confiesa su deuda, ó es declarado deudor en juicio, se le conceden 30 dias para que pague.
- 5.....Si no paga dentro de los 30 dias, el acreedor puede prenderlo y presentarlo en juicio ante el Pretor.
- 6.....Si aun asi no pagase, y nadie se presentase á responder por él ni defenderlo en juicio, el acreedor puede hacerlo poner en la cárcel amarrado con collar ó con grillos que no pesen mas de 15 libras, y sí menos, á arbitrio del acreedor.
- 7.....Constituido en este estado el deudor vivirá de lo suyo, si puede: si no tiene, el acreedor le dará una libra diaria de harina, ó mas si fuese de su agrado.
- 8.....Asi las cosas, el acreedor puede pactar con el deudor del modo que mejor se convengan, para lo cual se le conceden 60 dias, durante los cuales el deudor estará siempre preso á satisfaccion del acreedor. Si no pac-

tasen nada, el acreedor se presentará al Pretor en tres *nundinos*, que vengan á estar comprendidos dentro de los 60 dias, pregonando en estos tres dias la deuda, para ver si alguno lo compra por el importe de ella.

- 9.....Si los acreedores fuesen muchos, al cabo de los tres *nundinos* (ó de los 27 dias) hagan trozos el cuerpo del deudor, pudiendo cojer cada uno mas ó menos parte sin incurrir en fraude: ó véndanlo á la otra parte del Tiber, si prefieren hacerlo así.

TABLA 4.^a

De los derechos de patria potestad, y de los conyugales.

- 1.....El padre puede matar al hijo que nace monstruoso ó con gran deformidad.
- 2.....El padre tiene el derecho de venta y el de vida y muerte sobre sus hijos de legítimo matrimonio.
- 3.....Vendido un hijo por su padre y manumitido por el comprador, vuelve de nuevo al poder de su padre las dos primeras veces que esto suceda; pero á la tercera manumision queda libre.
- 4.....Si muerto el padre, la viuda diere á luz dentro de diez meses despues de su muerte, se considerará como hijo legítimo del difunto.

TABLA 5.^a

De las herencias y tutelas.

- 1.....Lo que el padre de familias dispusiese acerca de sus bienes y de la tutela de sus hijos, se cumplirá rigurosamente.
- 2.....Si el padre de familias muriese intestado, y no tuviese

herederos suyos, sea su heredero el agnado mas próximo.

- 3.....A falta de estos entrará á suceder el gentil mas próximo.
- 4.....Si el liberto muere intestado, y no le sobrevivieren herederos suyos mas que el patrono y sus hijos, sus bienes pasarán á la familia de éste, adjudicándolos al próximo heredero en ella.
- 5.....Las deudas ó créditos de los finados se dividirán entre sus herederos, de modo que si es deudor, á cada uno de ellos se reclame una porcion de la deuda, y si es acreedor, cada cual reclamará una porcion del débito.
- 6.....Las demas cosas hereditarias, aunque sean indivisas de por sí, podrán los herederos dividir las si gustaren, y para hacer esta division nombrará el Pretor tres árbitros.
- 7.....Si el padre de familias muere intestado dejando un heredero impúbero, el agnado mas próximo tomará su tutela.
- 8.....Si alguno comenzase á ponerse furioso ó se volviese pródigo, y no tuviese curador, él y sus herederos serán puestos bajo la guarda de los agnados, y á falta de estos de los gentiles.

TABLA 6.^a

Del dominio y posesion.

- 1.....Cuando el dueño de una cosa la venda á otro por medio de los ritos que solemnizan la venta de las cosas *mancipi*, téngase por válido lo que hubieren pactado entre sí ambos contrayentes.
- 2.....El que quebrantare estos contratos será castigado con la pena del duplo.
- 3.....Los *Statuliberi*, aunque sean vendidos por el heredero, obtendrán su libertad, cumpliendo con el comprador la condicion que el testador les impuso para poder ser libres.

- 4.....El comprador no adquiere el dominio de las cosas vendidas, aunque le hayan sido entregadas, hasta tanto que satisfaga su precio, ó dé fianza de satisfacerlo.
- 5.....Las cosas inmuebles se prescriben con el trascurso de dos años: las demas con el de un año.
- 6.....La muger que, aunque no esté unida por las leyes con un varon, esté en poder de este voluntariamente un año, sin haber salido de su casa tres noches, se considera usucapida, y como tal es tenuta por muger propia.
- 7.....Si se disputare ante el Pretor sobre el dominio ó posesion de alguna cosa, este debe resolver de modo que no turbe, antes mantenga por lo pronto, al que posee la cosa en la posesion de ella.
- 8.....Pero en la cuestion de libertad, trate mas bien de proteger y asegurar esta, que no la posesion que sobre el hombre se ejerce.
- 9.....Ningun dueño puede vindicar, ni tampoco hacer separar los materiales ó maderos suyos que otro haya introducido en la fábrica de sus edificios ó en sus viñedos.
- 10....El culpable de esta union será condenado á la pena del duplo.
- 11....Los materiales, cuando estén ya separados, pueden vindicarse por el dueño.
- 12....Cuando el marido quiera divorciarse de su mujer, espondrá la causa que le asiste para ello.

TABLA 7.^a

De los delitos.

- 1.....Si algun animal causase daño en campo ageno, su dueño lo resarcirá al propietario, ó dará el mismo animal en noxa, si prefiriese hacerlo así.
- 2.....Si alguno con determinada intencion causa daño.
- 3.....Pero si fuese por casualidad, bastará que lo repare, ó satisfaga su importe.
- 4.....El que por medio de encantamientos ó sortilegios hiciese que las plantas de algun campo no crezcan, ó que pasen al campo de otro.

- 5.....El que cortase las plantas industriales ó producidas por el cultivo, será ahorcado, ofreciéndosele en sacrificio á la diosa Ceres.
- 6.....Si fuese impúbero, será azotado á arbitrio del Pretor, y resarcirá el duplo del daño causado.
- 7.....El que entrase á apacentar ganados en campo ageno. . .
- 8.....El que quemase de intento la casa de labor ó los montones de trigo puestos junto á ella, será azotado y quemado; si le hubiese acaecido sin intencion y por caso fortuito, solo estará obligado á resarcir el daño; y si ademas fuese insolvente, se le impondrá otra pena menor.
- 9.....Si alguno infiriese á otro injuria leve de hecho ó de palabra, le pagará veinte y cinco ases.
- 10....Si alguno difamase á otro públicamente ó escribiese algun libelo infamatorio contra su opinion, sea azotado.
- 11....Si alguno rompiese á otro un miembro, queda sujeto á la pena del talion, á no ser que pactasen otra cosa el ofensor y el ofendido.
- 12....El que rompiese un diente á un hombre libre, le pagará trescientos ases; si fuese á un esclavo, ciento y cincuenta.
- 13....El que siendo llamado sirviese de testigo ó de libripende en algun acto, y despues no quisiere prestar en juicio el testimonio que de aquel acto se le pida, quedará declarado infame, y no podrá servir nunca de testigo, ni exigir de nadie que le sirva de tal en asuntos suyos.
- 14....Si alguno diese falso testimonio, será arrojado de la roca Tarpeya.
- 15....Si alguno matare á sabiendas y con dañada intencion á un hombre libre, será declarado reo de crimen capital.
- 16....El que trastornase ó matase á otro por medio de sortilegios ó encantamientos, ó hiciese ó le propinase veneno, será castigado como el parricida.
- 17....El que mate á su padre será arrojado al agua con la cabeza envuelta y metido dentro de un cuero.
- 18....Si el tutor procede con dolo en el manejo de la tutela, cualquiera podrá acusarlo de sospechoso; y concluido el tiempo de ella, si en efecto hubiese defraudado los intereses del pupilo, quedará sujeto á la pena del duplo.

- 19....Si el patrono defraudase los intereses del cliente que se hubiese puesto bajo su proteccion, será condenado como infame á la execracion pública, y á cualquiera será lícito matarlo.

TABLA 8.^a**De los derechos prediales.**

- 1.....Entre los edificios contíguos debe quedar siempre un espacio vacío de dos pies y medio.
- 2.....Las corporaciones ó cuerpos colegiados pueden darse á sí mismos para su régimen las leyes que gusten, con tal que no se opongan á las del Estado.
- 3.....Acerca de los límites de los campos.
- 4.....No puede usucapirse el espacio vacío de cinco pies que ha de quedar siempre entre dos campos limítrofes.
- 5.....Si los dueños de dos campos limítrofes disputan sobre sus límites, el Pretor nombrará tres árbitros que decidan la contienda.
- 6.....Si el árbol colocado en la linde de un campo se inclina ó cae sobre el del vecino, deberá su dueño cortar todas las ramas que suban mas de quince pies.
- 7.....Si los frutos del árbol colocado en la linde de un campo caen al del vecino, el dueño de aquel puede entrar en este y recojerlos.
- 8.....Si el agua pluvial ocasiona daño á un campo por causa de algun artefacto, conducto ó cobertizo construido en el campo vecino, que las arroja de este á aquel con excesiva violencia, el Pretor nombrará tres árbitros para que conozcan de este hecho, estorbando el daño; y el causante queda obligado á reparar los perjuicios ocasionados.
- 9.....Teniendo algun terreno la servidumbre de *via* (esto es, que por él pueda pasar otro con un carro tirado de animales) deberá dejarse un camino de ocho pies de ancho, si fuese en línea recta, y de diez y seis, si el camino fuese tortuoso.

- 10.....Si el camino no estuviese franco, como debe estarlo por parte del predio ó predios sirvientes, el que tiene derecho á la servidumbre de *via* llevará su carro por donde quiera sobre los terrenos sujetos á ella.

TABLA 9.^a**Del derecho público.**

- 1.....A ningun ciudadano pueden concedérsele privilegios especiales.
- 2.....El deudor que ha salido del poder de su acreedor, el que se ha conservado constantemente en gracia del pueblo Romano, y el que habiéndola perdido vuelve á ella de buena fe, tendrán los mismos derechos que los ciudadanos Romanos libres.
- 3.....El juez ó árbitro que nombrado para juzgar un negocio recibiese dinero de alguna de las partes por favorecerle, será castigado con la pena capital.
- 4.....Para condenar á un ciudadano á muerte, ó quitarle alguno de los derechos de ciudad, de libertad ó de familia, se necesita una declaracion solemne del pueblo Romano, reunido en comicios por centurias.
- 5.....Los *quæstores parricidii*, que son los jueces de estos procesos capitales, serán nombrados por el pueblo.
- 6.....Si alguno escitase de noche conmociones ó motines en la ciudad, será condenado á muerte.
- 7.....Si alguno llamase á los enemigos contra el pueblo Romano ó les entregase algun ciudadano, será condenado á muerte.

TABLA 10.^a**Del derecho sagrado.**

- 1.....Ningun cadáver puede ser enterrado ni quemado dentro de la ciudad.

- 2.....Se prohíben los funerales dispendiosos, y las escesivas demostraciones de llanto y de sentimiento.
- 3.....Los que se encuentren en el caso de hacerlos, se atenderán á lo prescrito en las leyes siguientes.
- 4.....Los leños que han de formar la hoguera en que se queme el cadáver serán tales como se saquen de los árboles, y no pulimentados ni trabajados.
- 5.....El muerto no podrá llevar mas de tres vestidos de púrpura y diez flautistas.
- 6.....Las mugeres no se arañarán el rostro, ni harán estremos de sentimiento.
- 7.....No se quitará al cadáver ningun hueso ó parte del cuerpo para hacer despues un nuevo funeral con ella, á no ser que haya muerto en campaña ó en poder de los enemigos.
- 8.....No se perfumarán con unturas los cadáveres de los esclavos; y se prohíben las comidas en toda clase de entierros.
- 9.....No se derramarán sobre las hogueras de los muertos bebidas ricas ó costosas.
- 10....No se llevarán en ningun funeral coronas grandes para decorar el sepulcro del difunto, ni piras con inciensos.
- 11....El que hubiere ganado alguna corona en los juegos ó certámenes públicos, puede tenerla puesta en los nueve dias que esté espuesto en su casa, y llevarla durante su tránsito al cementerio, disfrutando sus padres de igual beneficio.
- 12....A ningun cadáver se le podrá hacer mas de un funeral y un sepulcro.
- 13....Ninguna cosa de oro se gastará en la sepultura del difunto, ni se enterrará con él, á no ser que sus dientes estén sujetos con este metal, en cuyo caso este quedará en el cadáver.
- 14....No pueden construirse sepulcros á menor distancia de sesenta pies de cualquiera casa, á no ser que lo consienta el dueño de ella.
- 15....Nadie puede usucapir un sepulcro, ni el lugar donde un muerto ha sido quemado.

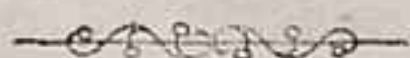
TABLA 11.^a**Suplemento á las 5 primeras tablas.**

- 1.....Las últimas leyes que el pueblo haya dado derogarán las anteriores en cuanto de ellas disintiesen.
- 2.....Los patricios no pueden contraer matrimonio con los plebeyos.

TABLA 12.^a**Suplemento á las 5 últimas tablas.**

- 1.....No puede consagrarse á los dioses una cosa cuya pertenencia se está litigando: el que lo hiciere, queda sujeto á la pena del duplo.
- 2.....Si alguno se hubiese apropiado de mala fe la posesion de una cosa que otro le disputa, el Pretor nombrará tres árbitros para decidir este asunto; y á arbitrio de ellos será condenado el poseedor de mala fe á la prestacion de dobles frutos.
- 3.....Si un esclavo robase ó causase algun otro daño á sabiendas de su amo, este puede darle en noxa por el daño causado.

INDICE.



	<u>Pág.</u>
<i>Introduccion.</i>	V
<i>Epoca anterior á la monarquía.</i>	
CAPÍTULO I. Pueblos primitivos de Italia.—Su carácter, costumbres é instituciones.—Historia preliminar de Roma.	13
<i>Monarquía.</i>	
CAPÍTULO II. Gobierno y legislación de Roma bajo el imperio de sus Reyes.	27
<i>República.</i>	
CAPÍTULO III. Gobierno y legislación de Roma desde la estincion de la Monarquía hasta la promulgacion de las leyes de las Doce Tablas.	39
CAPÍTULO IV. Las Doce Tablas.—Orígen de este Código.—Gobierno decenviral creado para formarlo.—Exámen y esplicacion de las leyes que contiene. . .	53
CAPÍTULO V. Vicisitudes de la legislación romana desde la formacion de las Doce Tablas hasta la caída de la República	71
CAPÍTULO VI. Organizacion política y civil de Roma.—Magistraturas que entraban á componerla.—Influencia de estas en la legislación.	91
CAPÍTULO VII. Estado de la jurisprudencia en esta época.—Sus progresos, vicisitudes é influencia en la legislación romana.	110

Imperio.

CAPÍTULO VIII. Vicisitudes de la legislación desde el reinado de Augusto hasta la época de Alejandro Severo.	122
CAPÍTULO IX. Decadencia del imperio.—Estado de la legislación desde la muerte de Alejandro Severo hasta el reinado de Constantino.	143
CAPÍTULO X. Vicisitudes de la legislación romana desde la elevación de Constantino á la silla del imperio hasta el reinado de Justiniano.	163
CAPÍTULO XI. Exámen y juicio crítico de los códigos de Justiniano, y de las demás adiciones que componen el CORPUS JURIS CIVILIS.	197
CAPÍTULO XII. Vicisitudes de la legislación romana con posterioridad á los tiempos del Emperador Justiniano.	219
CAPÍTULO XIII. Estado del derecho romano en la actualidad.	235
<i>Apéndice I, que contiene las notas históricas.</i>	<i>253</i>
<i>Apéndice II, que contiene las Doce Tablas y su version castellana.</i>	<i>267</i>



Notas sobre la edición digital

Esta edición digital es una reproducción fotográfica facsimilar del original perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Puede consultar más obras históricas digitalizadas sobre el Derecho español pulsando sobre la imagen de cabecera.

Puede solicitar en préstamo una versión en CD-ROM de esta obra. Consulte disponibilidad en nuestro catálogo [Fama](#) .

El usuario se compromete, con la lectura de esta nota, a hacer uso de esta edición sólo con fines de investigación y estudio.

Universidad de Sevilla

Biblioteca de la Facultad de Derecho.
Servicio de Información Bibliográfica.
jaby@us.es